

시정 및 경고요구

제 목 사내 복리후생 관리업무 불철저

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) 目目처, ☎☎☎☎처

내 용

1. 사건 개요

♣♣는 20XX. X월 직원 A에게 합숙지원자금(이하 “합숙자금”이라 한다) X천만 원을 지원하였고, 직원 A는 20XX. X. X.자 인사발령으로 자택이 소재한 지역인 ㅇㅇ ★★★★★처로 근무지가 변경되어 「복지 규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에 따라 발령일로부터 X개월 이내인 20XX. X. X.까지 합숙자금을 상환할 의무가 있었다.

20XX. XX. XX. 직원 A가 합숙자금 상환을 문의하기 위해 ▲▲▲▲팀에 유선연락을 하자 ▲▲▲▲팀은 해당 직원의 합숙자금 상환이 지체되었다는 것을 최초로 인지하였고, 내부적으로 논의를 하여 연체이자 징수까지는 하지 않기로 결정하고 다음 날인 20XX. XX. XX. 해당 직원에게 대여하였던 합숙자금을 상환 받았다.

20XX. X월경(정확한 날짜 모름) 직원 A는 주택마련자금(이하 “마련자금”이라 한다) 신청과 관련하여 필요한 서류와 자신이 수혜직원으로 선정 가능한지 등에 대해 ▲▲▲▲팀에 문의를 하였고, ▲▲▲▲팀은 마련자금 신청서류 목록을 알려주면서 마련자금 지원이 가능하다고 답변하였다.

이에 직원 A는 마련자금 신청에 필요한 서류를 갖추어 20XX. X. XX. 마련자금 X억 원을 신청하였고, ▲▲▲▲팀은 제출된 서류를 바탕으로 심사하여 해당 직원의 마련자금 지원에 특별한 문제가 없는 것으로 20XX. X. XX. 검토를 완료하였다.

그리고 20XX. X. XX. 직원 A에 대한 마련자금의 승인이 최종 확정되어 ▲▲▲▲팀은 해당 직원에게 20XX. X. XX. 마련자금 X억 원을 지원하였으며 이후 20XX. X. X. 해당 직원과의 근저당권 설정에 관련된 계약업무를 처리하고 등기를 완료하였다.

한편 ♡♡실이 20XX. XX. X. 감사일 현재 20XX. XX. XX. 당시 연체이자 징수여부에 대한 사실관계 확인을 요청하자 ▲▲▲▲팀은 20XX. XX. X. 직원 A에게 연체이자 징수를 통보하고 20XX. XX. XX. 연체이자 징수를 완료하였다.

2. 판단 기준

「세칙」 제65조(지원대상) 및 제84조(원리금 등 상환)에 따르면 합숙자금은 합숙소 입소대상 직원 중 인사발령에 따라 자택이 없는 지역으로 근무지가 변경된 직원을 대상으로 지원하게 되어 있으며 인사발령에 따라 근무지가 변경되어 지원사유가 소멸될 경우 인사발령일자를 기준으로 X개월 이내 원리금 상환을 하도록 되어 있다.

그리고 「세칙」 제86조(제재)에 따르면 주택자금 수혜직원이 제84조(원리금 등 상환) 제2항에서 정한 기간 내에 자금을 상환하지 않을 경우 즉시 지원 잔액을 회수하고 해당 직원에게 발생일로부터 회수일까지 연체이자를 징수하도록 되어 있으며 최종 자금회수일로부터 X년간 주택자금 지원을 규제하도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲팀은 20XX. XX. XX. 직원 A의 합숙자금 원리금을 회수할 당시에 인사발령일자인 20XX. X. X.로부터 X개월을 초과한 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 기간에 대한 연체이자를 징수하고 최종 자금회수일인 20XX. XX. XX.부터 X년간 해당 직원을 주택자금 지원 규제대상에 포함하여 규제 대상기간 중에 해당 직원에게 주택자금이 지원되지 않도록 하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 합숙자금 상환 업무처리 불철저

20XX. X. X.자로 자택소재 지역인 ♂♂ ★★★★★처로 근무지가 변경된 직원 A는 20XX. X. X.까지 자금상환의 의무가 있고, 해당 직원이 자금상환 기한을 넘길 때에는 ▲▲▲ 팀은 상환 연체 발생일부터 최종 자금상환 시까지의 연체이자를 징수하여야 한다.

그러나 업무 관련자들은 20XX. XX. XX. 직원 A의 자금상환 연체 사실을 알았음에도 연체이자는 징수하지 않기로 자체적으로 논의하여 결정한 후 20XX. XX. XX. 합숙자금 원리금만 상환 받았다.

더욱이 업무 관련자들은 「세척」상 연체이자를 징수하지 않을 근거가 없음에도 <<장에게 보고한 바도 없이 직원 A로부터 연체이자는 징수하지 않기로 임의 결정하였다.

아울러 업무 관련자들은 20XX. XX. X. ♡♡실의 조사가 있을 때까지도 <<장에게 보고를 하거나 연체이자를 징수하지 않고 있었다.

나. 마련자금 지원 업무처리 불철저

직원 A는 20XX. X월경 업무 담당자에게 마련자금의 신청 시 필요한 서류와 자금 승인이 가능한지 여부를 문의하였고, 업무 담당자는 신청서류 목록을 알려주면서 자금 지원이 가능하다고 하였다.

그리고 업무 관련자들은 제출된 서류를 바탕으로 심사한 후 20XX. X. XX. 검토를 완료하였고 ▲▲▲▲ 팀은 20XX. X. XX. 마련자금 X억 원을 지원하였다.

그러나 직원 A는 상기 “3항 가.”에서 기술한 바와 같이 자금상환을 연체하였기 때문에 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX.까지 X년간 자금 지원 규제대상에 해당함에도 업무 관련자들은 마련자금 지원을 승인함으로써 주택자금이 부적정하게 지원되는 결과를 초래하였다.

게다가 업무 관련자들은 마련자금이 승인되는 과정에서 직원 A가 지원 규제대상임을 상위자에게 보고하지 않았으며 이는 부적절한 승인을 방지할 수 있었던 기회를 재차 상실케 하였다.

다. 관련자들의 부적절한 업무 처리

1) O급 ⊖⊖⊖의 경우

위 사람은 20XX. X. X.부터 현재까지 ⊖⊖⊖⊖처 ▲▲▲▲팀에서 주택자금 지원 및 관리 업무를 담당하였다.

주택자금은 ♡♡의 한정된 예산 내에서 지원되기 때문에 지원 및 승인에 관련된 업무 담당자에게는 규정을 임의로 해석하여 적용하지 않고 원칙과 기준에 따라 더욱 엄격히 업무를 처리하여야 하는 태도가 요구된다.

그런데 위 사람은 20XX. XX. XX. 직원 A의 자금상환 연체사실을 알고 있었음에도 ▲▲▲▲팀장인 O급 ♣♣♣(現 ○○본부 ⊖⊖⊖⊖부장)과 논의하여 연체이자는 징수하지 않기로 하고 합숙자금 원리금만 상환 받았다.

아울러 이후에도 후속조치를 하지 않은 채 20XX. X. XX. 직원 A의 마련자금 신청 사항을 검토하면서 상위자에게 별다른 보고 없이 20XX. X. XX. 자금지원 승인이 되도록 하는 문서를 상신하였다.

그 결과 “3항 가.”, “3항 나.”와 같은 결과를 초래하였으며 위 사람이 마련자금 지원 시점에 상위자에게 보고한 적 없이 직원 A에 대한 자금지원 가능여부를 임의로 판단한 점을 고려할 때 “3항 나.”의 부적절한 업무처리에 대한 책임의 비중이 가장 크다.

2) O급 ♣♣♣의 경우

위 사람은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 ⊖⊖⊖⊖처 ▲▲▲▲팀장으로서 주택자금 관리 업무를 총괄하였다.

주택자금은 ♡♡의 한정된 예산 내에서 지원되기 때문에 지원 및 승인에 관련된 업무 담당자에게는 규정을 임의로 해석하여 적용하지 않고 원칙과 기준에 따라 더욱 엄격히 업무를 처리하여야 하는 태도가 요구된다.

그런데 위 사람은 “3항 가.”에서 기술한 바와 같이 20XX. XX. XX. 직원 A의 자금 상환 연체사실을 알고 있었음에도 업무 담당자인 O급 ⊖⊖⊖과 논의하여 연체이자를 징수하지 않기로 하고 합숙자금 원리금만 상환 받았다.

아울러 이후에도 후속조치를 하지 않은 채 20XX. X. XX. 직원 A의 마련자금 신청 사항을 검토하면서 <<장에게 별다른 보고 없이 20XX. X. XX. 자금지원 승인을 확정하는 문서를 결재하였다.

그 결과 “3항 가.”, “3항 나.”와 같은 결과를 초래하였으며 위 사람이 직원 A의 합숙자금 상환시점에 ●●자로서 연체이자를 징수하지 않기로 결정을 한 것이 문제의 발단이라는 점을 고려할 때 “3항 가.”의 부적절한 업무처리에 대한 책임의 비중이 가장 크다.

관련자 의견

① O급 ⊖⊖⊖은 직원 A로부터 연체이자를 상환 받지 않은 상태였기 때문에 마련자금 지원을 제재할 근거가 없었다는 의견을 제시하였다.

그러나 자금지원 규제는 연체이자 징수 여부와는 관련 없이 최근 X년 이내 자금상환 연체가 있었을 경우에 적용된다는 점에서 위 사람의 주장은 이유가 되지 아니 한다.

② O급 ♣♣♣은 직원 A의 자금상환 연체에 대한 논의와 관련하여 특별히 기억나는 점은 없지만 O급 ⊖⊖⊖의 진술은 사실일 것으로 인정하였으며, 물의를 일으킨 점에 대해 죄송하게 생각하고 관리 책임 등을 져야 할 부분이 있으면 지겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은

「복지 규정 시행세칙」 제86조(제재)에 따라 합숙지원자금의 상환을 지체한 직원 A로부터 연체이자를 징수하시고 해당 직원을 주택자금 지원 규제 대상으로 관리하시기 바랍니다.(시정)

☞☞처장은

주택자금 관련 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
☞☞☞☞처 (○○본부)	O급	☞☞☞	20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.	▲▲▲▲팀장	경고
☞☞☞☞처	O급	☹☹☹	20XX. X. X. ~ 현재	●●●●담당	"